

PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2009.72.51.000312-4

REQUERENTE:	RICARDO KRAUSER
REQUERIDO:	INSS
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

I - RELATÓRIO -

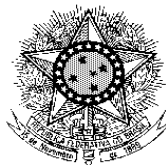
Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado por Ricardo Krauser em face de acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina, que negou provimento ao recurso que interpôs, para manter, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou extinto o processo por falta de interesse processual, ante a ausência de prévia postulação administrativa do pedido de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de tempo de serviço especial e sua conversão em tempo comum.

Inconformado, apresentou o requerente este Pedido de Uniformização, sustentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo da revisão postulada.

Apontou como fundamento da divergência necessária ao conhecimento deste incidente, acórdãos prolatados pelo e. STF (RE-AgR 548.676), pelo eg. STJ (REsp 602.843/PR e REsp 543.117/PR), por esta Turma Nacional (PEDILEF 200736009037870) e pela Turma Recursal da Seção Judiciária de Goiás (Recurso nº 2004.35.00.725000-8).

O incidente foi inadmitido na origem, decisão revista pela Presidência desta Turma Nacional.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

II – VOTO

Lembro que as hipóteses que autorizam o manejo do incidente de uniformização encontram-se previstas no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, que estabelece a competência desta Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais quando demonstrada divergência entre decisões de Turmas de diferentes Regiões ou quando presente decisão proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Este órgão colegiado também já pacificou o entendimento de ser cabível a interposição do incidente em face de divergência com relação a acórdão que profira ou entendimento que tenha sumulado, revelando sua posição pacificada.

De início, assinalo que acórdão proferido pelo excelso Supremo Tribunal Federal não tem o condão de fundar pedido de uniformização de jurisprudência, de vez que não se enquadra como julgado de Turma de diferente Região, do STJ ou desta própria Turma Nacional.

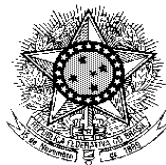
No caso do paradigma promanado deste Colegiado Nacional, verifico que não guarda similitude fático-jurídica com a presente hipótese. De fato, aquele cuida de hipótese de restabelecimento de auxílio-doença, suspenso pelo regime de “alta programada”, enquanto o acórdão recorrido trata da hipótese de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o cômputo de tempo de serviço especial. Ademais, o paradigma desta TNU constitui exceção à regra do entendimento aqui predominante quanto à exigibilidade de prévia postulação administrativa como condição da ação.

Também o precedente prolatado pela Turma Recursal de Goiás não se presta a inaugurar o presente incidente de uniformização, uma vez que não guarda similitude fático-jurídica com o acórdão recorrido. Cuida-se, naquele caso, da configuração da lide mediante a apresentação de contestação do mérito pelo INSS, enquanto no presente caso não restou caracterizada a resistência à pretensão autoral, já que a Autarquia Previdenciária tão-somente argüiu a preliminar de carência da ação.

Por fim, considero que apenas os acórdãos prolatados pelo eg. STJ possuem aptidão para fundar o presente pedido de uniformização, já que guardam similitude fático-jurídica com o aresto impugnado.

A propósito, vejam-se as ementas dos mencionados julgados apontados como paradigmas:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

O prévio requerimento na esfera administrativa não pode ser considerado como condição para propositura da ação de natureza previdenciária. Ademais, é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é desnecessário o requerimento administrativo prévio à propositura de ação que vise concessão de benefício previdenciário. Recurso conhecido e desprovido.

(RESP 200301951137, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, STJ, Quinta Turma, DJ de 29/11/2004)

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE.

1. "É firme o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo à propositura de ação que visa à percepção de benefício previdenciário." (REsp nº 230.499/CE, da minha Relatoria, in DJ 1º/8/2000).

2. Recurso improvido.

(RESP 200300929083, rel. Min. Hamilton Carvalhido, STJ, Sexta Turma, DJ de 02/08/2004)

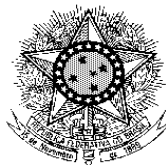
Já a sentença, que foi confirmada por seus próprios fundamentos,, encontra-se assim fundamentada:

"Considerando que a parte autora não apresentou documentos que permitissem ao INSS analisar as supostas condições especiais das atividades prestadas nos referidos períodos, eis que não juntou aos autos documentos que comprovassem o prévio requerimento administrativo, não restou configurada a pretensão resistida. Deste modo, o autor é carecedor de ação, por falta de interesse de agir, pois, embora o exaurimento da via administrativa não seja condição para pleitear a tutela jurisdicional, é necessária, ao menos, a prévia postulação administrativa do pedido deduzido em juízo.

Por essa razão, tendo em vista que a parte autora deixou de promover diligência que lhe competia, indispensável ao julgamento do feito, e não demonstrando a impossibilidade de fazê-lo, não há como se dar prosseguimento ao processo."

Verificada a pertinência temática entre os acórdãos em cotejo, conheço do presente incidente.

Registro, de antemão, que não vislumbro coincidência entre o presente tema e aquele que constitui objeto do Recurso Extraordinário que teve a repercussão geral reconhecida pelo e. STF (RE nº 631.240/MG). Neste último caso, cuida-se de pedido de concessão de benefício previdenciário, em que não se verifica negativa da Administração quanto ao direito reclamado. Em sentido oposto, o presente caso cuida de revisão de benefício anteriormente concedido (aposentadoria por tempo de contribuição), ato que consubstancia negativa tácita ao direito postulado (cômputo de tempo de serviço especial). Por conseguinte, não vejo óbice ao enfrentamento da matéria do presente recurso.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

Essa mesma diferenciação ou "*distinguishing*" se faz necessária no enfrentamento do mérito deste Incidente.

O autor, em 13/02/1996, formulou pedido administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição, o qual foi deferido, gerando o benefício NB 102.275.262-3, sem que houvesse o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos de 01/02/64 a 31/07/65, 01/06/69 a 31/01/74 e 07/04/80 a 25/01/88, nas funções, respectivamente, de auxiliar de enfermagem, professor e auxiliar de enfermagem. Postulação administrativa já houve e resistência ao reconhecimento do direito também.

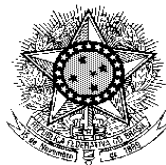
Como se vê, não se trata de requerimento de concessão de benefício previdenciário, para a qual o Poder Judiciário tem se mostrado oscilante com relação à necessidade ou não de prévio requerimento administrativo. Isto porque a Autarquia Previdenciária possui maiores condições técnicas de avaliar, num primeiro momento, a legitimidade ou não da postulação do segurado, atividade substituída com relativa dificuldade pelo Poder Judiciário.

Ressalte-se que, em se tratando de períodos de trabalho anteriores a 1995, a legislação de regência não exigia a comprovação das condições nocivas à saúde, restando caracterizada a especialidade pelo simples enquadramento profissional. Logo, a mera apresentação dos registros na CTPS, comprobatórios do exercício das atividades alegadas, tal como realizado pelo autor, é suficiente para o reconhecimento da especialidade do trabalho, exercido sob condições nocivas à saúde.

Nesse sentido, dada a relativa simplicidade da comprovação da situação fática, competia ao INSS conceder o benefício mais adequado ao segurado, independentemente de qual benefício houvesse sido requerido. Lembro que compete ao INSS orientar seus segurados sobre a proteção de seus direitos, realizando as diligências necessárias à apuração dos fatos envolvidos. Por conseguinte, a omissão da Autarquia equivale à negativa tácita ao direito do autor, razão pela qual resta caracterizada a resistência oposta na via administrativa.

Em suma, concluo que se impõe, na espécie, a uniformização da tese no sentido de que configura prévia resistência administrativa da Autarquia Previdenciária, que se confunde com o indeferimento tácito, a ausência de reconhecimento da especialidade de atividade decorrente de mero enquadramento, no período anterior a 1995.

Assim, a sentença e o acórdão recorridos merecem anulação, eis que pecam por formalismo excessivo.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

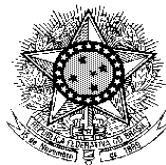
O julgamento deste incidente de uniformização, que reflete o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução às Turmas de origem de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto a fim de que mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida às premissas jurídicas firmadas, em cumprimento ao disposto no art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU.

Nessas razões, **dou provimento** ao incidente de uniformização, para anular a sentença e o acórdão recorridos e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, para regular processamento do feito.

É como voto.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS
FERNANDES

Requerente: RICARDO KRAUSER
Proc./Adv.: JUCÉLIO DA SILVA

Requerido(a): INSS
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Origem: SC - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
Proc. Nº.: 2009.72.51.000312-4

CERTIDÃO

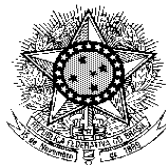
Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e deu-lhe provimento nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES e JOÃO BATISTA LAZZARI, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA.

Brasília, 11 de outubro de 2011

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2009.72.51.000312-4

REQUERENTE:	RICARDO KRAUSER
REQUERIDO:	INSS
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. OMISSÃO DA AUTARQUIA. CONFIGURAÇÃO. EQUIVALÊNCIA À NEGATIVA TÁCITA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO DE REVISÃO. INCIDENTE PROVIDO.

1. Compete ao INSS conceder o benefício mais adequado ao segurado, independentemente de qual benefício haja sido requerido, assegurando, assim, a proteção ao seu direito.
2. Em se tratando de pedido de revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, concedido sem o cômputo do tempo de serviço especial (para o qual se exigiria apenas o enquadramento profissional), dispensável se faz o prévio pedido administrativo, por configurar a omissão da Autarquia negativa tácita ao direito postulado.
3. Incidente de uniformização acolhido com a determinação de devolução dos recursos com mesmo objeto às Turmas de origem a fim de que, nos termos do art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por unanimidade, dar provimento a este Pedido de Uniformização, nos termos do relatório, voto e ementa constantes dos autos, que passam a fazer parte deste julgado.

Fortaleza, 11 de outubro de 2011.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora